

AHMAD MUZAYYAN ABUL AULA (6C)

23051054

TUGAS MASAILUL FIQHIYYAH

1. Masalah : Hukum menyentuh lawan jenis apakah membatalkan wudlu
2. Pendapat pertama, jelaskan! Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (ajnabi) membatalkan wudhu secara mutlak, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, dan dengan syahwat maupun tidak.¹
3. Pendapat ke dua, jelaskan! Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu sama sekali, baik disertai syahwat maupun tidak, kecuali jika persentuhan tersebut sampai pada tahap *jima'* (bersetubuh).²
4. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat pertama!
Al-Qur'an: Surah al-Ma'idah ayat 6 atau an-Nisa ayat 43 yang berbunyi: "...aw lâmastum al-nisâ..." yang secara harfiah diartikan sebagai "atau kamu menyentuh perempuan"³
Atsar Sahabat: Perkataan Ibnu Umar RA bahwa ciuman seorang suami terhadap istrinya dan sentuhan tangan termasuk dalam kategori *mulamasah* (persentuhan) yang mewajibkan wudhu⁴
5. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat ke dua! Hadis: Riwayat Aisyah RA bahwa Nabi SAW pernah mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu lagi.⁵
6. Metode apa yang dipakai Pendapat pertama untuk menentukan bahwa hukumnya membatalkan? Menggunakan makna zhahir atau hakiki (bahasa) dari kata *al-lamsu* yang berarti "menyentuh" kulit dengan kulit secara langsung.⁶

¹ Muslim.or.id, "Apakah Menyentuh Lawan Jenis Dapat Membatalkan Wudu?"

² IDR UIN Antasari Banjarmasin, "BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Deskripsi Tafsir Ayat-Ayat Ahkam - Hal Yang Membatalkan Wudhu (Bersentuhan dengan Lawan Jenis) QS al-Mâidah/5: 6."

³ Kanwil Kemenag Sumsel, "Hukum Batalnya Wudhu Antara Suami Istri," oleh Hj. Ruqaiyah Arifin.

⁴ Repository UIN Jurai Siwo Lampung, "Pandangan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan (Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)," oleh Devi Listiyani.

⁵ Rumaysho.Com, "Apakah Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu?"

⁶ Scribd, "Pendapat Ulama tentang Wudhu dan Sentuhan," oleh Muhammad Abduh Tuasikal.

7. Metode pendapat ke dua untuk menentukan bahwa hukumnya tidak membatalkan? Menggunakan makna majazi atau kinayah (kiasan) dari kata *al-lamsu* yang berarti *jima'* (persetubuhan), bukan sekadar sentuhan kulit.⁷
8. Mengapa ulama pertama mengatakan bahwa itu membatalkan? Karena dalam kaidah ushul fiqh, jika suatu kata berada di antara arti hakiki (bahasa) dan majazi (kiasan), maka kata tersebut harus dibawa ke arti hakiki kecuali ada dalil kuat yang memalingkannya. Selain itu, persentuhan kulit dipandang sebagai jalan yang dapat membangkitkan syahwat dan keluarnya hadas
9. Mengapa ulama ke dua mengatakan bahwa itu tidak membatalkan? Karena Al-Qur'an sering menggunakan kata "menyentuh" sebagai ungkapan halus (kiasan) untuk persetubuhan (seperti dalam QS Al-Baqarah: 237 dan Maryam: 20). Mereka juga berpegang pada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi tetap shalat meski bersentuhan dengan istrinya.⁸
10. dari sisi mana pendapat pertama lemah? Penafsirannya dianggap bertentangan dengan beberapa hadis shahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW bersentuhan dengan Aisyah RA tanpa mengulangi wudhunya. Selain itu, pendapat ini dianggap memberatkan (*masyaqqah*) dalam kondisi tertentu seperti saat tawaf.⁹
11. dari sisi mana pendapat ke dua lemah? Mengalihkan makna teks yang jelas (*zhahir*) menjadi kiasan (*majaz*) tanpa menganggap sentuhan kulit sebagai penyebab hadas kecil, padahal dalam ayat tersebut kata "menyentuh perempuan" disebutkan bersamaan dengan sebab-sebab hadas kecil lainnya seperti buang air.¹⁰
12. dari sisi mana pendapat pertama kuat? Berpegang teguh pada kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam menjaga kesucian ibadah dan menggunakan makna bahasa yang paling dasar dari teks Al-Qur'an
13. dari sisi mana pendapat ke dua kuat? Didukung oleh hadis-hadis perbuatan Nabi SAW (*fi'liyah*) yang sangat jelas menunjukkan sentuhan tidak membatalkan wudhu, serta didukung oleh pakar tafsir utama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas RA.¹¹

⁷ Kanwil Kemenag Sumsel, "Hukum Batalnya Wudhu Antara Suami Istri," oleh Hj. Ruqaiyah Arifin.

⁸ Dr. H. Toha Andiko, M.Ag., *Fiqh Kontemporer*, (Bengkulu: Repository IAIN Bengkulu, 2013).

⁹ Rumaysho.Com, "Apakah Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu?"

¹⁰ Scribd, "Pendapat Ulama tentang Wudhu dan Sentuhan," oleh Muhammad Abduh Tuasikal.

¹¹ Majelis Tabligh PWM Jateng, "Maksud Menyentuh Wanita (Lamastum An-Nisa`) Sebagai Pembatal Wudhu," oleh Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

14. apa sisi persamaan dari kedua pendapat? Kedua pihak sepakat bahwa jima' (bersetubuh) secara otomatis membatalkan wudhu dan mewajibkan mandi janabah. Keduanya juga menjadikan surah Al-Ma'idah ayat 6 sebagai rujukan utama meski beda penafsiran.¹²
15. siapa saja ulama yang mengatakan itu membatalkan? Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, serta sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar.¹³
16. siapa saja ulama yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan? Imam Abu Hanifah, Ibnu Abbas, Thowus, Al-Hasan Al-Bashri, Atho, dan Ibnu Taimiyah.¹⁴
17. Analisis pendapat pribadi berdasarkan data nomor 1 sampai nomor 16! Berdasarkan data di atas, perbedaan ini berakar pada cara ulama memaknai kata *lamastum*. Pendapat Mazhab Hanafi (dan yang serupa dengannya seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah) terasa lebih kuat secara dalil hadis karena didukung oleh riwayat-riwayat shahih mengenai perbuatan Nabi yang tetap shalat setelah bersentuhan dengan istri. Pendapat ini juga lebih memberikan kemudahan bagi umat dalam berinteraksi sehari-hari. Namun, pendapat Mazhab Syafi'i memiliki keunggulan dalam aspek kehati-hatian guna memastikan kesucian shalat dari segala hal yang berpotensi membatalkannya

¹² Dr. H. Toha Andiko, M.Ag., *Fiqh Kontemporer*, (Bengkulu: Repository IAIN Bengkulu, 2013).

¹³ Muslim.or.id, "Apakah Menyentuh Lawan Jenis Dapat Membatalkan Wudu?"

¹⁴ Kalam - SindoNews, "Batalkah Wudhu Jika Sentuhan Kulit? Berikut Pendapat 4 Mazhab," oleh Rusman Siregar (Penjelasan Ustaz Muhammad Ajib).